Rus Miruna-Alexia

Cojocaru Eugeniu

Frauda în asigurări

Introducere

Înșelăciunea privind asigurările conform Codului Penal:

- Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obține, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.
- Fapta persoanei care, în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, își cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
- Împăcarea înlătură răspunderea penală.

Elemente esențiale ale infracțiunii:

- *Obiect material* – bunurile asigurate sau persoana asigurată (viață, sănătate, accidente).
- *Subiect activ* – persoana care deține polița de asigurare sau beneficiarul acesteia.
- *Latura obiectivă* – acțiuni frauduloase (distrugere, ascundere, simulare de leziuni).
- *Vinovăția* – intenția directă calificată prin scop.

Tipuri de fraude

Fraudele se pot clasifica în mai multe categorii, după:

1. **După natura intenției** (Cea mai comună clasificare)
   - **Fraudă „Grea"** (Hard Fraud) – este o acțiune premeditată, planificată de la zero. Infractorul inventează pierderea sau provoacă intenționat dauna pentru a încasa banii. Exemple: Incendierea intenționată a propriei case, metoda „crash for cash"

   - **Fraudă „Ușoară"** / Oportunistă (Soft Fraud) – este mult mai frecventă decât cea „grea" și adesea făptașii nu o consideră o crimă reală, ci o „îndreptare" a investiției în poliță. Evenimentul asigurat este real (un accident a avut loc), dar dauna este exagerată. Exemple: Declararea unor bunuri mai scumpe decât cele furate în realitate.

2. **După momentul comiterii faptei**

Frauda nu se întâmplă doar când se cer banii, ci și când se semnează contractul.

- **Frauda la Subscriere** (Underwriting Fraud) – are loc în momentul încheierii poliței pentru a obține o primă de asigurare mai mică sau pentru a asigura un risc neasigurabil.

Exemple: Omiterea unor boli preexistente la asigurarea de viață, antedatarea poliței (încheierea asigurării după ce accidentul a avut loc deja).

- **Frauda la Daune** (Claims Fraud) – are loc după producerea evenimentului, prin falsificarea documentelor sau circumstanțelor pentru a maximiza despăgubirea.

3. **După participanți** (Sursa fraudei)
   - **Fraudă Externă** - comisă de asigurați sau beneficiari
   - **Fraudă Internă** – comisă de angajații companiei de asigurări
   - **Fraudă Mixtă** - coluziune (înțelegere secretă) între asigurat și un profesionist (medic, polițist, mecanic service sau agent constatator).

Conform estimărilor, fraudele din sectorul auto din România se ridică la peste 50 milioane de euro anual. Asociația de Cooperare Antifraudă în Domeniul Asigurărilor (ACADA), care reunește specialiști antifraudă, ingineri auto, juriști, experți auto, își propune să lupte împotriva acestor practici neloiale. Principalele tipuri de fraudă practicate în domeniul asigurărilor RCA sunt: „crash for cash", falsificarea polițelor de asigurare și date incomplete sau false la încheierea unei asigurări auto. Totuși, una dintre cele mai simple și eficiente metode care ajută la protejarea împotriva fraudelor legate de RCA este verificarea valabilității poliței, înainte de urcarea la volan.

Studii de caz

<u>Fraude în asigurări auto (Hard Fraud)</u>

În 2009, în România, un angajat al autorităților publice, proprietar al unui autoturism marca BMW, a raportat o daună de 8.000 EUR la GENERALI, susținând că un Citroën l-a lovit din spate și l-a proiectat într-un gard, provocând avarii atât în partea din față, cât și în cea din spate a vehiculului. Ulterior, GENERALI a descoperit că reparațiile fuseseră efectuate într-un atelier auto care îi aparținea chiar proprietarului BMW-ului, iar șoferul Citroën-ului era unul dintre angajații acestuia. Ancheta a relevat, totodată, că avariile din față erau vechi de un an și deja despăgubite

de o altă companie de asigurări. Autovehiculul Citroën a fost cumpărat cu doar câteva zile înainte, asigurat tot la GENERALI, iar proprietarul său intenționa să solicite despăgubiri.

Acest caz se înscrie în fenomenul tot mai răspândit al fraudelor cu asigurările auto RCA prin metoda „crash for cash”, în care infractorii provoacă intenționat accidente rutiere, profitând de traficul aglomerat sau neatenția șoferilor. Aceste accidente se petrec în zonele unde schimbările de direcție sunt frecvente, evenimentele sunt filmate cu camere de bord și se exercită presiuni asupra celor implicați. Pe lângă aceștia există și fraudatorii de ocazie, persoane respectuoase față de lege, dar tentate de câștiguri rapide. Aceste persoane pot provoca daune semnificative, de aproximativ 80.000–100.000€, unor autoturisme de lux, folosind vehicule ieftine, vechi de peste 15 ani, cu polițe RCA pe termen scurt – achiziționate la prețuri mici.

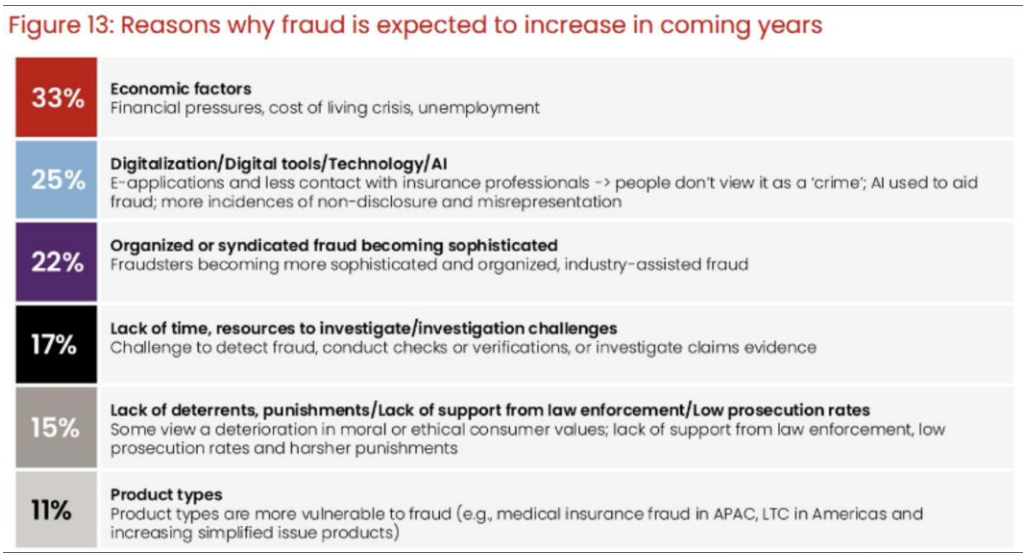
Frauda sociologică (Hard Fraud)

În anii '50 și '60, micul oraș Vernon din Florida a căpătat sinistra poreclă de „Nub City" (Orașul Cioturilor) după ce a devenit epicentrul unui fenomen bizar de automutilare în masă, generat de sărăcia extremă a zonei. Locuitorii au descoperit că polițele de asigurare de viață și accident aveau clauze specifice care plăteau sume consistente pentru pierderea membrelor, așa că au început să își sacrifice intenționat mâinile sau picioarele – folosind adesea puști de vânătoare sau utilaje agricole și pretinzând că au fost accidente de vânătoare sau de muncă. Situația a devenit atât de absurdă încât, la un moment dat, această comunitate cu mai puțin de 1.000 de locuitori era responsabilă pentru două treimi din toate cererile de despăgubire pentru pierderea membrelor din Statele Unite, forțând investigatorii (precum cei de la Liberty National) să renunțe la procese deoarece jurații erau chiar vecinii și prietenii „victimelor". Singura soluție a fost retragerea completă a asigurătorilor din regiune și creșterea primelor la niveluri extreme.

Fraudă corporativă masivă (Hard Fraud)

Scandalul *Equity Funding Corporation of America*, izbucnit în 1973, a fost un moment de cotitură în istoria criminalității „gulerelor albe"(white collars), fiind prima fraudă majoră asistată de calculator. În cadrul acesteia, executivii companiei au generat electronic peste 64.000 de polițe de asigurare de viață fictive (pentru persoane inexistente) pe care le-au vândut ulterior reasigurătorilor pentru a obține capital rapid. Pentru a menține această schemă piramidală de tip Ponzi și a evita detectarea de către auditori, fraudatorii au codat sistemul informatic să omită facturarea acestor polițe false (celebrul „Department 99"). Aceștia au ajuns chiar să simuleze decesul clienților imaginari pentru a încasa despăgubirile necesare plății primelor restante. Scandalul s-a terminat cu prăbușirea spectaculoasă a valorii acțiunilor, după ce analistul Raymond Dirks a expus frauda estimată la 2 miliarde de dolari (valoare actualizată).

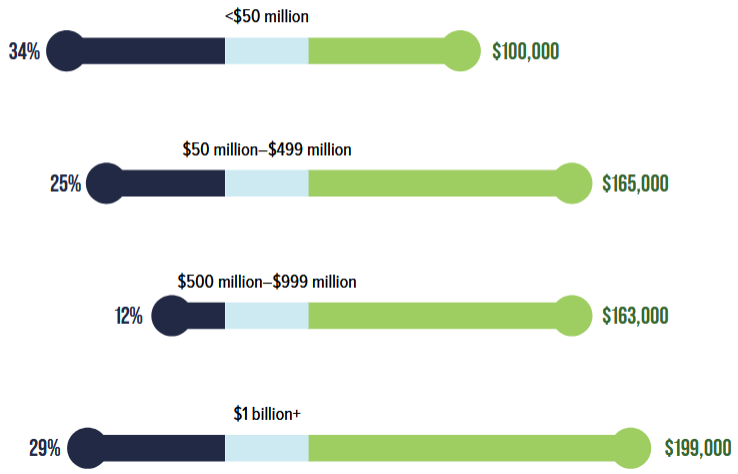
Statistică



Infractorii evoluează, uneltele se îmbunătățesc, ceea ce implică o creștere a fraudelor în anii următori. Factorii economici, precum criza costului vieții și șomajul, sunt considerați cei mai influenți (33%). Digitalizarea și utilizarea tehnologiei, inclusiv AI, contribuie semnificativ (25%), deoarece reduc contactul direct cu profesioniștii din asigurări și facilitează ascunderea informațiilor. Alte cauze importante includ sofisticarea fraudelor organizate, lipsa resurselor pentru investigații și slaba implicare a autorităților în sancționarea infractorilor.

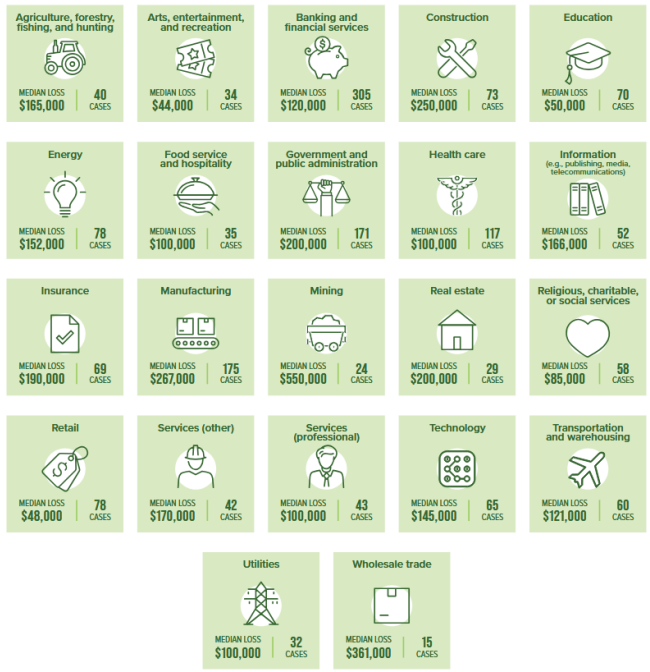
Cea mai mare dificultate în investigarea și combaterea fraudelor, la nivel global și regional, este obținerea dovezilor, cu un impact de 30% la nivel global și de 36% în regiunea EMEA. Alte obstacole importante includ lipsa cooperării din partea reclamanților sau medicilor, precum și sprijinul redus din partea autorităților legale, mai ales în APAC. De asemenea, lipsa instrumentelor analitice și a resurselor contribuie semnificativ la dificultatea detectării fraudelor.

FIG. 23 HOW DOES AN ORGANIZATION'S GROSS ANNUAL REVENUE RELATE TO ITS OCCUPATIONAL FRAUD RISK?



Legătura dintre venitul anual brut al unei organizații și riscul de fraudă ocupațională pare a fi strânsă. Organizațiile cu venituri sub 50 de milioane de dolari înregistrează cele mai multe cazuri (34%), dar cu pierderi medii mai mici (100.000 USD). În schimb, companiile cu venituri de peste 1 miliard de dolari au mai puține cazuri (29%), însă pierderile medii sunt semnificativ mai mari (199.000 USD). Acest lucru sugerează că, deși frecvența fraudelor scade odată cu dimensiunea organizației, impactul financiar al fiecărui caz crește.

FIG. 25 HOW DOES OCCUPATIONAL FRAUD AFFECT ORGANIZATIONS IN DIFFERENT INDUSTRIES?



Concluzii

Se preconizează o creștere a fraudelor în anii următori, alimentată de doi factori principali:

- Contextul economic – Presiunile financiare și criza costului de viață reprezintă cauza principală (33%).
- Digitalizarea – Utilizarea tehnologiei și a inteligenței artificiale (25%) facilitează falsificarea și reduce contactul direct cu asigurătorii, scăzând percepția riscului de a fi prins.

Combaterea acestui fenomen este dificilă, principalul obstacol fiind obținerea dovezilor, o provocare majoră pentru 30% dintre investigatorii la nivel global și 36% în regiunea EMEA. Lipsa de cooperare din partea celor implicați (reclamanți, medici) și resursele limitate de analiză îngreunează și mai mult procesul de detectare.

Dimensiunea financiară este semnificativă, estimările arătând că doar în sectorul auto din România, fraudele depășesc 50 de milioane de euro anual. La nivel organizațional global, deși companiile foarte mari (venituri peste 1 miliard $) se confruntă cu mai puține cazuri procentual (29%), pierderea medie per caz este mult mai ridicată, ajungând la 199.000 USD.

Studiile de caz demonstrează ingeniozitatea infractorilor, de la metoda „crash for cash" și reparații fictive în ateliere proprii, până la cazuri istorice extreme precum automutilarea în masă din „Nub City" sau fraudele corporative asistate de calculator (Equity Funding). Această diversitate impune o vigilență constantă, atât la momentul subscrierii poliței, cât și la avizarea daunelor.

Bibliografie

1. https://lege5.ro/gratuit/gezdmnrzgi/art-245-inselaciunea-privind-asigurarile-codul-penal?dp=gqytsojvga2dm
2. https://1asig.ro/Frauda-un-fenomen-inca-necontrolabil-articol-90-38246.htm
3. https://avocatiliescu.ro/inselaciunea-privind-asigurarile-definitie-si-pedepse/
4. https://www.roviniete.ro/ro/info/ce-tip-de-fraude-se-practica-in-domeniul-asigurarilor-rca-si-care-sunt-sfaturile-specialistilor-pentru-a-te-proteja-de-ele
5. https://egrove.olemiss.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2750&context=wcpa
6. https://cdn.mediavalet.com/usca/clientmarketing/yNdsILpZaEWdN0wCJ5SQ5A/wTiJW9LX5kW1Ej0TDm8TxA/Original/RGA%20Global%20Claims%20Fraud%20Report_August%202024.pdf
7. https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rttn/2024/2024-report-to-the-nations.pdf